

עין משפט ונר מצוה

קפט א מיי פ"ה מהל' כלס הלא' ועי' השגות ור"מ:

קצ ב ג מיי שם פ"ה הל' ז:

קצא ד מיי פ"ב מהל' מעשר הלא' ופי"א הלס ט [ש"ע י"ד סימן

שלג סעיף עד]:

קצב ה מיי פ"ז מהל' מעשר שני הלא':

קצג ו מיי פ"ז מהל' מקואות ה"ד סגג עשין רמח טוש"ע יו"ד סי'

לה סעיף כד:

קצר ז מיי פ"ז מהל' כבורות הלס י י"א

ופ"ג מהל' שקלים הל' ד ה:

קצה ח מיי פ"ב מהל' מעשר הלא':



שיטה מקובצת

[א] פטורין מן הקלבון. ג"כ עי' חס' בכורות דף ג ע"ב: [ב] להקיש בקורנס שהיו בה פחיסות וברחמן ומקישן ופושטן בקורנס: [ג] בתמיהה דהיא מיוחד: [ד] וטבל חמור לענין מינו ועוד שאפי' בהחמין פוטרים: [ה] וכדי מדרתו דנקט להודיען:



רבינו גרשום

אוגן. כלומר שפתו או אוזן טמא כלומר לבד שהוא חטוט כל זכרו כו' לא צריכא דחק קפיוא חצי קב ועריוין לאו גמר כלי הוא וטוהר: [ו] מחוסר כסוי טטא דאצ"פ שאין לו כסוי גמר כלי יש בו וטמא. ור' יוחנן אמר הואיל ולכבוד עשוין כלומר כלי מחבת משום הכי [אינם] מקבלים טומאה [נשחם גולמן] ורב נחמן [מדבריהן] [אמר] הואיל ודמיהן יקריים כו' מאי ביניהו מ"מ הואיל לכל פוסלין איכא ביניהו כלי אין דמיהן יקריים לפיכך גולמיהן טמאין: למ"ד האיל האיל ודמיהן יקריים ה"מ בשגמר מלאכה בהן דמיהן יקריין אבל אי לא זיה גמר כלי אין דמיהן יקריים לפיכך גולמיהן טוהרים מכלל דכלי עצם מקבל טומאה כלומר [מגיל מקרא]. מה ת"ל כל מעשה עוים להביא דבר הבא מן הקרינים כלומר זהו כלי עצם פרט לעופות כלי הבא מן העצם דעופות דאינן מקבלין טומאה: ת"ד מין כשהם קטנים חייבין בשקדים המרים. כלומר מין אחד שאפי' כושע גמר פרי מרים ואותו מין כשהם קטנים חייבין במעשר דחשובין אוכל קטנים יכולין לאוכלן שאינן מרים כ"כ אבל כשהן גדולים אין יכולין לאוכלן כ"כ ולא חשיב אוכל ופטורין מן המעשר: מתוקין גדולים חייבין כלומר מין מתוקין כשהן גדולים מן חייבין במעשר אבל כשהן קטנים מרים הם ולא בני אכילה הם ופטורים מן המעשר: זהו כלי לפטור. כלומר מרים בין קטנים בין גדולים

פטורין מן המעשר. ואמר לה זה וזה לחיוב מרים בין גדולים ובין קטנים [הן חייבין]: [ב] התמד עד שלא החמין כלומר שווי ישנים חרצנים שרצאין מהם יין הם אינו נלקח בכסף מעשר ששורין אותם במים ויש בו טעם יין מן הזגים עד שלא החמין אינו נקח בכסף מעשר כדפרשין במסכת עירובין הכל נלקח בכסף מעשר חוץ מן המים ומן המלח. ועד שלא החמין חשוב מים ופוסל את המקוה דחשובין מים שאובין: ומצא כדי מדרתו פטורה מן המעשר. דלא הוסיף מתבאר כלום על המים כלומר דלא יצא ממנו יין כלום ואינו אלא מים: ור' יהודה מחייב. כלומר קא סבר ר' יהודה אפי' לא מצא אלא כדי מדרתו אי לא הוסיף לו יין אלא היה מוצא בו מדרתו שהוא שפך בתבד:

[ג] נראה דל"ל התמד כלומר שזו נעשה מתהלסם ששורין אותם במים ויאל' מהם טעם יין עד שלא החמין אינו ניקח וכו'.

כה:

מאי שנא הני ב'. אגולמיייו קאי דפוטויייו פשיטא דכלי עץ

הוא דליקטק לשק: **מבבב** רבב' עצם מקבלי טומאה.

מדאורייתא קא צעי לאתויי דהא פשיטא שיש בהן טומאה דמתניתין

היא במסכת כלים (פ"ג מ"ב) ומיייתי לה צפ"ק דשבת (דף טו.)

כלי עץ וכלי זכוכית וכלי עצם פשוטיהן טהורין ומקבליהן טמאין: **שאר** בהמה וחיה מנין ת"א וב' מעשה. ואם תאמר דצפרק

במה אשה (שבת דף סד.) דריש דבר ההא מונח הסוס ומנוח הפרה מצגד ועור תיפוק ליה מוכל וי"ל דאין לרבות מוכל אלא עצמות שדומין זה לזה של עוים ושל בהמה אצל צעפר לא דמו ואם תאמר והכל תיפוק ליה מהתם מצגד ועור וי"ל דלא ידעינן אלא דומיא דצגד ועור: וזך וזה לפטור. פירוש מרים בין גדולים ובין קטנים גדולים מפני שמרים ציורת וקטנים מפני שלא נגמרו ואמרי לה זה וזה לחיוב גדולים מפני שנגמרו קטנים לפי שטונים יותר ופירוש הקונטרס דחוק דפישא זה וזה לפטור קטנים מרים ומתוקים זה וזה לחיוב גדולים מרים ומתוקים והשתא לא הו"א מענין אחד ועוד דכי צעי גדולים למאי חזו היו ליה לפרושי גדולים מרים כיון דאיידי נמי במתוקים: **התמד** ב'. פירש צקונטרס מים המתנים צחרלניס

ונראה דמייירי במים המתנים בשמרים דומיא דהתממד ונתן מים במדה דמיייתי עלה צגמרא דמייירי דנתנים בשמרים כדמשמע צפרק המוכר פירות (ב"ב דף י"ז.) ואינם שוים לגמרי כדמשמע צפ' אלו עוצרין (פסחים מג.): **ופוסל** את המקוה. היינו מקוה חסר אצל שלם אינו נפסל צשם ענין כדפירשנו צפרק המוכר את הבית (ב"ב דף ק"ו: ד"ה מכלל): **המתמד** ונתן מים במדה. ואם תאמר ולוקמיה

צרמו תלתא ואתא ארבעה ויש לומר דלכולי עלמא חייב אפילו לא החמין ואם תאמר ומאי טעמא דרצנן דפטרי שמרים שיש בהם טעם יין

ואף על גב שלא החמין והלא כל איסור שצמורה שלא צמינו צנותן טעם ז וטבל חמור לענין א[שלא צמינו י' ועוד שאפילו החמין פטורין כחמיים למאן דאמר בהחמין מחלוקת ואפילו בטבל דהאי איירי כדמשמע צפ' המוכר פירות (ב"ב דף י"ז.) ויש לומר דיין צמים אפילו צפחות מששים אפילו רמא תלתא ואתא תלתא ופלגא לא חשיב טעם גמור לרצנן כבשאר איסורין דהכא לא היו אלא קיווא צעלמאס: **אי** רבי יהודה אף ע"ז גב דלא החמין. אף על גב דרבי יהודה להחמיר איירי להחמייב צמעשר והכל להקל הוא דניקח כצקפ מעשר ואין פוסל את המקוה קסבר הש"ס דלא שגא וקשא' לפירוש רש"ס דבהמוכר פירות (דף י"ז:) גבי פלוגתא דאחרים ורצנן צבורא פרי הגפן דקאמר הש"ס דצרמא תלתא ואתא תלתא לא פליגי אלא צרמא תלתא ואתא תלתא ופלגא ופריך ליה מהא דפליגי צכדי מדתו ולא ידעי גמור ביתר נמי פליגי וכדי מדתו י' נקט להודיען כחו דרבי יהודה והשתא קשיא דמאי משני תקשי אמאי לא מוקי נמי פלוגמיייהו דרצנן ואחרים צכדי מדתו כי היכי דפליגי ר' יהודה ורצנן ותירך שם רשצ"ס דרבי יהודה דמחייב צכדי מדתו היינו לחומרא ואי אפשר לומר כן כדמשמע הכא ותיין לפרש דגמרא ס"ל כרצנן דפטרי צכדי מדתו ומוקי אחרים ורצנן כרצנן דרבי יהודה אי נמי משמע ליה דרבי יהודה מחייב מדאורייתא צרמא תלתא ואתא תלתא ופלגא לכך מחמיר מדרצנן צכדי מדתו ומתניתין צרמא תלתא ואתא תלתא ופלגא:

גשהחמין

עליו והוו ליה כשכנו וכן עירו: **גב'** **כדי** **מדסו**. ולא יותר

ר' יהודה מחייב. צמעשר דכוליה פירא הוא וחכמים פוטרים הואיל ולא נוסף צו כלום אף על פי שיש צו טעם יין אינו כלום:

הכל שוחטין פרק ראשון חולין

לשוף. צשופינא לימ"א צלע"ז: **לשצן**. צמשצנות זהב לנוי: **לגרר**.

גרוטושיי"ר. לשוף שיך צכלי צרול לגרר שיך צכלי זהב וכסף:

לכרר. צלזורים שקרין ני"ל: **להקיש צקורנס**. יזשים צו פחיתות ופושטן צקורנס:

ניויו ולקמן מפרש טעמא: **מחוסר**

כסוי טמא. שאין הכסוי ממלכת

הכלי שהכסוי כלי אחר הוא ובלא

כסוי הוא צנויו: **מאי שנא**. גולמי

כלי מתכות דטהורין ומאי שנא של עץ דטמאין: **הואיל ולכבוד עשוין**.

העך דמתכת הלכך לא חשיבי כלי

למילתיהו עד שתגמר כל מלאכת

כיבודן: **הואיל ודמיסין יקרים**. ועד

דעצדי לנוי לא חזו למילתיהו לימכר

ציורק כראוי להם: **כלי עצם**.

דמיהם יקרים ואין עשוין לכבוד לרצ

נחמן הוו ככלי מתכות ולר' יוחנן הוו

ככלי עץ: **דלוי עצם מקבלים טומאה**.

צתמיה טוהיכא רמא': **להביא דבר**

הנא מן העוים. מקרניהם ומטלפיהם

דהא כלי עור צהדיא כתיב צרישא

דקרא: **מן הקרינס** גרסינן ולא

גרסינן **ומן הקרינס: פרט לעופות**.

כגון לפרני גרפיור' שעושין מהם

כלים: **קטנים חייצין**. צמעשר

צדרקן לאוכלן צקונטס קודם שזכו

מרים: **מתוקים גדולים חייצין**.

שנגמר פריים: **קטנים פטורין**.

שאין דרך אכילתן כך: **זה וזה לפטור**.

קטנים פטורים בין מרים ובין מתוקים:

זה וזה לחיוב. גדולים בין מרים ובין

מתוקים ולקמן מפרש גדולים מרים

למאי חזו: **בתנ"י הסמד עי' שלא**

החמין. הא נמי להכי מנייה הא הכא

משום דדמיא להך דלעיל אלא דעד

השתא איירי צתמרי מילי ודצר הנוהג

צזו אינו נוהג צזו ומהשתא מייירי

צחדא מילתא ויש צה חלוק פרקים

וצזמן צדצר זה נוהג צה אין דצר זה

נוהג צה ויש זמן שזה נוהג צה ואין

פרי צה: **יין הוצר** לענין קיחת

מעשר צירושלים ונתת הכסף צכל

אשר תאווה נפשך וגו' [וצריס ד] מה הפרט

מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע

צעירוצין (דף ס:) ומים הוצרכו לענין

לפסול את המקוה צשגשה לוגין מים שאוצין אם נפלו לתוכן קודם

שהומשכו צו ארצעים סאה ויין אינו פוסל את המקוה: **סמד**. מים

הנתנים צחרלניס ולכשהחמין ותוסס נעשה יין והתמד עד שלא

החמין מים צעלמא הוא ונוהג צו תורת פסול מקוה ואינו נוהג

צו תורת קיחת מעשר ולאחר שהחמין ינהוג צו קיחת מעשר ולא

ינהוג צו פסול מקוה: **וכן האחין השותפין כשהייצים כו'**. האחין

שהן שותפין צירושמן: **כשהייצין קלצון פטורים ממעשר בהמה**.

חלקו ולצקוף נשתתפו חייצין קלצון כשמצדיין שקליהן מצדיין שני

תלאי שקלים ונותנין שתי קלצונות והקלצון הוא לשון הכרע

שחייצין להכריע שקליהן ואם נתנו צין שניהם שקל שלם ונתנין שתי

קלצונות שהיה להן לשקול לתאזין: **ופטורין ממעשר בהמה**. כל

הנולדים להם כל ימי שותפותם שהשותפות פוטר ממעשר בהמה

צצבורות צפרק צתרא (דף טו:) יהיה לך [צמדצר ית] ולא של שותפות והתם

מוקי ליה להאי קרא צמעשר ואע"ג צצצבורות כתיב: **וכשהייצין**

צמעשר בהמה. כגון אם לא חלקו מעולם חייצין צמעשר בהמה

לעשר כל הנולדים להם כל ימי שותפותם דאמר התם יכול אפילו

קנו צתפוסת הצית תלמוד לומר יהיה ופטורין מן הקלצון לגמרי

שצוקלין צין שניהם שקל שלם שממון אציהם צחזקתו עומד ואציהם

הקלצון דמתן צשקלים (פרק א משנה ו) השוקל על יד עני או על יד

שכנו או על יד צן עירו פטור וצניו נמי אין מלות שקליהם

שאם מלא יותר הכל מודים שחייב לעשר שהרי יש כאן יין:

בשהחמין

אפילו קנו תפסית הצית, כגון אחין שלא הספיקו לחלקו וירושתן עד שטלדו להם ולדוח, ת"ל יהיה, הלכך אחים שהן שותפין

ששותפותן לאחר חלוקה, כגון שחזרו וששתתפו, חייצין קלצון, כשאר שנים המתחברין לשקל שלם, ופטורים ממעשר בהמה,

דשותפין צעלמא ניטא, דבטלה לה תפסית הצית, וכשהייצים צמעשר בהמה, כגון שנשתתפו משנפלה להם הירושא דקיימא

תפסית הצית, פטורין מן הקלצון, כלעיל היה אציהן קיים שממון אחד ופוטורין יחד (ביצה לט:) ובעי"ז בכורות נו: עי"ש.)

ומצא כדי מדרתו פטור. מלעשר שהרי אין כאן אלא מים, שלא מלא אלא כדי מדרתו, ואע"ג דחזוניהו וטעמא גמרא, קיוואה

דפירא צעלמא הוא דעילי ציה (פסחים מב:), ור' יהודה מחייב. דליל מתר חזמתא וטעמא (שם).

מסורת הש"ס

[א] [ג] הערוך ולכרצנן,

[ב] [עין חוס' צ"ק מד. ד"ה

קרב לענין], [ג] מעשרות

פ"ה מ"ד, [ד] [תוספתא

פ"ה ה"צ] עירובין כח:

[ה] [עירובין שס:], [ו] [מעשר

שני פ"ה מ"ג, [ז] בכורות

ט: צ"ה לט: [שקלים פ"ה

מ"ז, [ח] [ג"ל דמנן],

[ט] צ"ב לו. פסחים מג:

מעשרות פ"ה מ"ו, [י] [ע"ז

עג: ס] [ועי' חוס' צ"ב

לו. ד"ה הלא'],

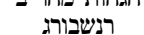
תורה אור השלם

1. וְכָל בְּגֵד וְכָל בָּלִי עוֹר

וְכָל מַעֲשֵׂה עֵינִים וְכָל

בָּלִי עֵץ תִּתְּנוּסָא:

במדבר לא כ



הגהות מהר"ב רינשבורג

[א] ת"ד"ה המתמד ונתן וכו' וטבל חמור לענין (שלג) צמיי. וי"צ צ"ל למחוק כיצת שלא וצדנזחא צע"ז דף ע"ג ע"ב דזווקא לענין צמיי חמור הטבל ועיין צמעשרות פ"ה משנה ו' בר"ש וצמיי"ט שם צד"ה פטור וכו' יעוש"ה:



לעזי רש"י

לימ"א. שופין.

גרוטושיי"ר.

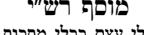
[גרוטושיי"ר]. לנדרה,

לרשק (בפוסמפיה).

ניי"ל [ויא"ל].

צתריב שחור.

גרפיור'. מין קרס.



מוסף רש"י

כלי עצם ככלי מתכות

דמו. ופסוטיס טעלס

(שבת א"פ). **קטנים**

חייבין. משום שהוא גמר

פרי' שלכן, ששגדלגין

נעשין מרים (שנובין

כח:). גדולים פטורין.

ממעשר. ללא אולג ניטא

(שם). מתוקים כו'

פטורין ממעשר בהמה. ללא

קטנים פטורין. זה וזה

נגמרו (שם). זה וזה

לפטור. מרים בין גדולים

בין קטנים, גדולים ללא

אוכלא, קטנים ללא פירא

(שם). כשהייצין בקלצון

החמין מים צעלמא. כל

ל' ישראל חזקקו לתת

תמלית השקל לקצינות

צצור, ויטלוו תממם

עלויס להסיף משה קטנה

להיות קלצון לפטורעו,

מפני שהן תלאי שקלים

תפסיות דקות ויחזין לאצד

ופעמים שמתליפין אותן

במשות ויטמין הקלצון

בתלף, ואף כשמתלפרין

שנים לתת שקל שלם היטלו

עליוס שני קלצונים שלא

לפחות מתחברים ולמעט

את ההקדש, אצל האב

שוקל בשביל שני צניו

שקל שלם ופטור מקלצון

שני. מעשר בהמה ונהג

בכל שנה צולות הטלגים,

ועדו של שותפין פטורים

הלכות ממעשר, דתמא

צצבורות (טו:) כל פטר

גמר בהמה אשר יהיה לך,

ולא של שותפות, ויכריצין

הוא צצבור כתיב, ומשמין

אם אינו ענין לצבור

דלחיהו צשותפות, דכתיב

וצבורות צקורס ולאננס,

מנהו ענין למעשה, יכול